

LEANDRO DIONÍSIO DA SILVA DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155,§1º e §4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 24 de abril de 2017, no período noturno, na Rua João Pereira, nº 400, Lapa, São

Paulo - SP, mediante rompimento de obstáculo, teria subtraído, para si, 01 rádio gravador microsystem, 01 cafeteira, 01 televisão de 43 polegadas, 03 notebooks da marca Acer, 01 notebook da marca Lenovo, avaliados num total de R\$20.000,00, pertencentes à empresa TB RH Recursos Humanos, representada por M. C. P. d. S. A denúncia foi recebida 13 de julho de 2021 (fls. 154/155). O réu foi citado (fls. 191/192) e ofereceu resposta à acusação (fls. 195).

Durante a instrução foram ouvidos a vítima e uma testemunha arroladas em comum. O acusado foi interrogado nesta data. Não foram requeridas novas diligências.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, com incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo e da causa de aumento de pena do repouso noturno. Em relação às penas, pleiteou o reconhecimento dos maus antecedentes, com a fixação de regime mais gravoso.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

O representante da empresa vítima afirmou que no dia dos fatos estava dormindo, de madrugada, quando foi acionado pela empresa de monitoramento da sua empresa, informando que o alarme havia soado. Não tinha câmeras na época. Orientou a empresa a acionar o 190. Quando soube da chegada de policiais no local, para lá se dirigiu. Chegando ao local, constatou que a porta de vidro da entrada havia sido forçada e que o interior do imóvel estava todo revirado. Constatou a subtração de alguns bens, dentre eles celular e notebook. No local funciona uma empresa de recursos humanos, já tendo sido atendidos cerca de 145.000. Com relação ao réu, afirma que ele jamais foi funcionário da empresa. Foi ao distrito policial e depois retornou ao local para aguardar a perícia, sendo que o imóvel ficou fechado, conforme orientação recebida na delegacia. Acompanhou a realização da perícia no local, sendo que a coleta de digitais foi feita em uma porta de vidro, diversa daquela anteriormente mencionada. Não se recorda se o nome do titular das digitais foi-lhe informado, esclarecendo apenas que foi informado que o confronto havia sido positivo e que inclusive o titular da digital estaria preso. Nada foi recuperado. No local há limpeza diária, feita por funcionárias específicas para tanto, o que inclui a limpeza de vidros.

A policial civil Lilian declarou que em 2019 estava lotada no distrito policial de origem, sendo que recebeu um laudo papiloscópico com resultado positivo, com a identificação de uma pessoa. Efetuou a pesquisa de antecedentes e verificou que aquela pessoa estava presa na época. Fez contato com a vítima, a qual, após pesquisa, informou que aquela pessoa identificada nunca fora funcionária da empresa.

O réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Em que pese o suscitado pela defesa, existem elementos suficientes a comprovar a autoria delitiva em desfavor do acusado.

A vítima confirmou a realização da perícia no local dos fatos, informando que a coleta das digitais deu-se em uma porta de vidro, esclarecendo que o local ficou fechado até a realização da perícia.

A policial civil esclareceu que a partir da perícia realizada no local, feito o laudo papiloscópico constatarem as digitais do réu no local (fls. 04/12), sendo que entrou em contato com o representante da empresa vítima, que, após ter consultado algum sistema da empresa, informou que aquela pessoa identificada pela perícia jamais fora funcionário da empresa.

Existe perícia papiloscópica realizada no local dos fatos, com coleta de material que, submetido a confronto, resultou positivo para o réu. É de se destacar que a coleta do material foi feita no mesmo dia dos fatos, às 11:15 horas, sendo que, pelas fotos, resta nítido que o imóvel estava fechado, conforme confirmado pelo representante da vítima em audiência. Não há informação do local exato em que o material teria sido colido, mas tal não prejudica o conjunto probatório em desfavor do réu. Ora, a digital foi colhida no interior do imóvel, sendo que a perícia foi realizada no mesmo dia dos fatos. De outra banda, muito embora a vítima não se recordasse de ter sido informada sobre o nome do titular da digital e se teria

feito alguma pesquisa para identifica-lo como alguém que já tivesse pertencido aos quadros da empresa, tem-se o depoimento da policial civil, que relatou que foi feito contato com a vítima à época e que ela, após pesquisas, informou que não se tratava de alguém que já pertencera ao quadro de funcionários. Ademais, realizado reconhecimento, a vítima negou que a pessoa a ele apresentada, o réu, já tivesse sido seu funcionário. A vítima ainda relatou que o local recebe constante limpeza, realizada diariamente, inclusive nos vidros em que a digital foi coletada. Conclui-se, portanto, que seguramente o réu esteve no interior do imóvel no dia dos fatos. Dada a oportunidade para se manifestar sobre a acusação, quedou-se silente, sendo que competiria a ele ofertar explicação para o encontro de sua digital no local dos fatos, no dia do furto. No entanto, tal explicação não veio aos autos. Assim reputa-se que a autoria seja certa.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou devidamente comprovada, eis que o laudo pericial de fls. 124/130, que indicou sinais típicos de arrombamento na porta de entrada principal com as roldanas desarticuladas, concretizados por uso de força muscular, provocando o desalojamento das folhas vítreas de seus respectivos trilhos.

Por outro lado, muito embora o delito tenha sido praticado no período noturno, que representaria causa de aumento a ser aplicada mesmo para os casos de estabelecimento comercial, é certo que a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, proferida no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.087, estabeleceu que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)", motivo pelo qual tal causa de aumento deverá ser afastada no presente caso.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima descritos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis para o réu, que registra maus antecedentes (08ª VC, autos 0006040-52.2017.8.26.0050, com fatos em 30/01/2017 e trânsito em julgado para a defesa em 29/07/2020 - fls. 216/ e 31ª VC, autos 0074808-64.2016.8.26.0050, com fatos em 05/09/2016 e trânsito em julgado para a defesa em 05/11/2018 - fls. 218,) motivo pelo qual suas penas serão elevadas em 1/6, ficando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.

Plenamente viável o reconhecimento de tais condenações como maus antecedentes, já que se referem a fatos que ocorreram antes dos fatos tratados nestes autos. Neste sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO AFASTADA. VIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEASCORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. (...) (grifei) (STJ, HC 270685/SP, HABEAS CORPUS, 2013/0155080-7, Relatora Ministra LAURITA VAZ)

Na segunda fase, ausentes atenuantes, trata-se de réu duplamente reincidente (17ª VC, autos 0020680-41.2009.8.26.0050, que teve a pena extinta pelo cumprimento em 25/04/2016 - fls. 216/217 e 233/ e 30ª VC, autos 0045565-51.2011.8.26.0050, que transitou em julgado para a defesa em 28/08/2013 - fls. 217), motivo pelo qual suas penas serão elevadas em 1/5, ficando em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, as penas tornam-se definitivas no patamar visto acima.

Diante da sua dupla reincidência e seu histórico criminal, de rigor a fixação do regime inicial semiaberto, eis que demonstra indiferença aos fins da pena, sendo que regime mais brando não se mostra suficiente no presente caso. O regime fechado não se mostra necessário, pois se trata de crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, sendo que o réu não estava em cumprimento de pena quando da prática do crime tratado nestes autos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a concessão do sursis, eis que se trata de reincidente em delitos patrimoniais, sendo certo que tais medidas não se mostram suficientes, tampouco socialmente recomendáveis.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, o réu LEANDRO DIONISIO DA SILVA DE JESUS, às penas de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

Ausentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, pois o réu respondeu em liberdade ao presente feito, defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade da presente sentença.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 197.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA